

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 238

El día martes 4 de noviembre de 2014, siendo las 19:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la oficina de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Mariana Lescano.

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti y Pedro Biglia.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Raquel Merlino, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Arq. Mónica Martínez, asesora del DEM. Ausente con aviso asesor del Concejo de Representantes.

Visitantes: Mirtha Alessio y Mariela Frías.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Proyecto de ordenanza declaración de interés iniciativa en el Paseo de la Cultura, Feria de los Artesanos
- Ordenanza publicidad en calle Sarmiento
- Foro Distrito Oeste
- Paseo de la Costa, presentación estudio de usos a cargo de la Arq. Mariela Frías, tesista de la maestría del GADU (Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano).
- Ingreso expediente desde la Dirección de Obras Privadas, subdivisión
- Ingreso expediente desde la Dirección de Planeamiento, Canchas de Fútbol 5 ubicadas en calle Andrea del Sarto
- Proyectos para el Plan de la Villa 2020

En primer lugar se da lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, el proyecto de ordenanza para declarar de interés turístico la iniciativa de Najle en el Paseo de la Cultura. El Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos estaban de acuerdo. ADARSA manifiesta su acuerdo con que se declare de interés turístico la iniciativa y que luego el proyecto sea presentado ante el Concejo de Representantes y el CPUA para su estudio. García Setti agrega que le están dando la posibilidad a los propietarios de que vayan a pedir autorización a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

Raquel Merlino manifiesta que los terrenos no cumplen con los 2000 metros que establece la ordenanza de concertación, pero no avanzaron más en la discusión. Liliana Bina explica que es el mismo criterio que aplicaron en otros casos, considerando a los terrenos público y privados como un lote completo, de esta manera junto a la plaza suman más de 8000 metros cuadrados. El sentido de la ordenanza es que puedan tramitar la factibilidad en la Provincia, el proyecto está condicionado a contar con esa aprobación.

La Asociación Inmobiliaria acuerda con la declaración de interés, pero acotan que luego será necesario analizar el proyecto que presenten.

Adrián Lizarriturri expresa que no hay una definición unánime dentro de las minorías, por lo tanto no está en condiciones de votar; y aclara que personalmente no acuerda con las concertaciones. Se abstiene de votar.

Eduardo Vega apoya la declaración de interés porque cree que esa zona necesita un desarrollo urbano acorde al área central, pero manifiesta que nunca se logró llegar a un acuerdo con la Provincia, en este tipo de iniciativas siempre hubo objeciones. Cree que ocurrirá como con el Club de Pesca que luego no consiguió la autorización de la Provincia.

Bina le responde que se declara de interés la iniciativa a fin de poder gestionar algo en conjunto públicos y privados, luego deberán presentar el proyecto, si es que obtiene la aprobación a nivel provincial. De esta manera el proceso es más ordenado. Vega responde que ya tenían una factibilidad del municipio para hacer recovas y la Provincia no se los aprobó.

CEPIA está de acuerdo con el proyecto de ordenanza. Liliana Bina, desde la Dirección de Planeamiento, también vota a favor.

El presidente les consulta a los que no están de acuerdo si quieren realizar alguna modificación al proyecto. Adrián Lizarriturri responde que no puede tomar una decisión que no está consensuada con las minorías, más allá de que su posición personal es en contra de las concertaciones.

Raquel Merlino manifiesta que de acuerdo a experiencias anteriores, las concertaciones son muy complejas y generan muchos conflictos en el Concejo de Representantes. Por ello cree que es indispensable que tengan la factibilidad de la Provincia antes de entrar en la concertación.

Por siete votos a favor (Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos, ADARSA, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Técnicos Constructores y representante del Departamento Ejecutivo) y dos abstenciones (Concejal por la mayoría y concejal por la minoría) se aprueba el dictamen recomendando la declaración de interés turístico a la iniciativa de Najle en el Paseo de la Cultura.

Pasan a tratar el siguiente tema, la ordenanza de publicidad para calle Sarmiento. El miércoles pasado hubo una reunión con los frentistas donde se expuso la propuesta normativa y se escucharon las opiniones y problemáticas de cada uno. A partir de esa reunión harán una revisión del proyecto de ordenanza, por ejemplo la altura del toldo se subió a 2, 30 metros, pero aún no definieron la inclinación.

En la reunión, se cuestionó la durabilidad de los toldos, preguntaron qué sucedería con las marquesinas existentes que están en buen estado, y se plantearon otras posibilidades de protección para el asoleamiento.

Bina aclara que por ahora no es obligatorio adecuar la cartelería, pero están haciendo un trabajo personalizado de convencer a cada frentista para que mejore lo existente. Cree que hay que seguir insistiendo para renovar las fachadas e ir consensuando dentro de la ordenanza vigente. También se habló en la reunión de la normativa respecto a las marquesinas, mesas, sillas y sombrillas para el caso de los bares.

Pasan a tratar el siguiente tema, la organización del Foro Urbano Ambiental sobre zonas residenciales en el distrito Oeste. El mismo se realizará el próximo martes 11 de noviembre a las 19.30 hs en la sede del Centro Vecinal La Quinta Primera Sección, ubicado en Pasaje La Paz esquina Mar Chiquita. Los presentes acuerdan.

Prosiguen con la presentación de la tesis de Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU) a cargo de la Arq. Mariela Frías, respecto a los usos en la costanera. Mónica Martínez presenta a la arquitecta y comenta que la invitó a exponer porque tiene un estudio pormenorizado de los usos actuales en todo el borde costero del lago San Roque.

La Arq. Frías comienza con la exposición de su trabajo de tesis a través de imágenes y planos de la costanera, se refiere específicamente del sector Sur del Lago San Roque. El análisis de usos fue dividido en cinco tramos, comenzando por el Puente Uruguay y terminando en el ACA. Destaca zonas de esparcimiento, espacios verdes y miradores; áreas deportivas; áreas de usos comerciales, gastronómicos y hoteleros; zonas de uso recreativo, paseos y juegos de niños.

Además se indican las zonas de arboledas con sombra y espacios de asoleamiento; se marcaron las zonas seguras y zonas oscuras. Por otro lado, se enumeran las actividades espontáneas y los sectores demarcados con canchas, como también los clubes con actividades deportivas predeterminadas, que se dan especialmente en la zona 4.

Como conclusión expresa que en general, la preferencia de uso es por las actividades peatonales recreativas. La forestación amortigua el ambiente para esos usos. La superficie permeable permite la libertad de usos en contacto con el espacio verde. La intensidad de usos se da principalmente en la peatonal y las praderas con sombra, y es de manera espontánea en la mayoría de los casos.

Martínez agrega que claramente se observa la apropiación del espacio por parte de la gente, por ello el estudio de usos pormenorizado les sirve para complementar el trabajo del CPUA. Informa que ya cuentan con el plano de ampliación del polideportivo, con un nuevo módulo de baños, con duchas y agua caliente, y que se conectarán a las cloacas.

Bina cree que deberían avanzar y trabajar sobre los tres grandes sectores, con actividades bien diferenciadas, el deportivo, cultural y náutico.

Continúan con el orden del día, en la semana ingresó un expediente desde la Dirección de Obras Privadas, se trata de una mensura, subdivisión y unión para la división en condominio realizada por el Ing. Ruotolo. La nota de Obras Privadas plantea que en el marco del artículo 2.1.4, la subdivisión podrá plantearse en todos aquellos casos especiales en que el inmueble resulte a nombre de dos o más propietarios, de acuerdo a escritura pública existente, cuyo dominio figure en el registro de la propiedad a nombre de los mismos y cuya inscripción sea anterior al 31 de diciembre de 1956. En estos casos se permitirá subdividir en partes iguales o en la proporción que se establezca en la respectiva escritura para cada uno de los condóminos, siempre que cada uno de los lotes resulte dimensionado de tal forma que cumpla como mínimo con el 70 por ciento de los mínimos establecidos de acuerdo a la zona que pertenezcan. Como las escrituras presentadas en el expediente son del año 2010, esto no sería viable.

Por otro lado, los lotes están ubicados en zona B2 y deberían tener como mínimo 750 metros cuadrados o 18 metros de frente, pero se plantea la duda si el frente puede dar a servidumbre de paso o debería ser a calle pública, ya que la Ordenanza N° 4021 no lo menciona.

Observan los planos presentados. García Setti explica la normativa vigente en estos casos a nivel provincial y municipal. Los lotes en cuestión se ubican en calles Salta, La Rioja y Los Cerros, no está definido cuál es el frente y fondo de cada lote. Hay un vacío en la ordenanza porque no se define si los lotes deben tener frente a una calle o pasaje público, en la provincial sí está definido este tema. Los terrenos subdivididos quedarían unidos por una servidumbre de paso en el medio. Considera que virtualmente quedaría una especie de barrio cerrado, con 16 lotes. Y agrega que si no saben cuál es el frente y fondo, tampoco pueden ubicar la línea de edificación.

Bina manifiesta que existen numerosos artículos en la ordenanza N° 4021 y la Carta Orgánica para poder exigirles que los lotes tengan frente a una calle pública. Cree que en todo caso correspondería que hagan una subdivisión en PH.

García Setti explica que las subdivisiones en condominio requieren la aprobación de Catastro y luego un trámite judicial. Aclara que para hacer una PH deben tener mínimamente un proyecto para construir y espacios comunes, y que tenga funcionalidad cada unidad.

Los presentes debaten sobre el tema, consideran que los lotes deberían tener frente a una calle pública. De otra forma, en esos lotes se podría hacer un complejo de cabañas que den a la servidumbre de paso.

Eduardo Vega considera que este caso se adapta a una unión y una PH, con 18 de metros de frente en cada lote, que den a calle pública, eso es claro. Podrían hacer la calle y donarla al municipio, pero ello implica hacer un loteo.

Bina dice que deben revisar el Código de Edificación, cree que en este caso deberían hacer un loteo con todo lo que ello implica. Y agrega que si no está clara la ordenanza N° 4021, el Director de Obras Privadas y el CPUA (que reemplaza a la Comisión Asesora) lo pueden interpretar.

Revisarán el tema y la normativa para la próxima reunión.

A continuación, ingresa el expediente de las canchas de fútbol 5 ubicada en calle Andrea del Sarto. Bina comenta que al propietario tuvo que renovar la habilitación porque amplió el predio de dos a cinco canchas. Compró dos lotes colindantes, los unió, hizo nuevas canchas y presentó planos de relevamiento, pero como se encuentran sin habilitación y fuera de ordenanza, la Jueza de Faltas las clausuró. Bina recuerda que el criterio que aplicaban era que las canchas debían estar sobre corredores, pero este caso no lo cumple. La habilitación requiere informe de la Comisión Asesora que hoy es reemplazada por el CPUA. Los presentes debaten brevemente al respecto. Queda el expediente para su estudio en la Unidad Técnica.

Por último, Mónica Martínez comenta que el día 31 de octubre venció el plazo para presentar proyectos al Plan de la Villa 2020. Dice que estuvieron trabajando con la secretaria, recopilando todos los proyectos que desarrolló el CPUA y que estaría la posibilidad de pedir una prórroga y presentarlos.

Liliana Bina propone que los proyectos del CPUA se presenten en el eje urbano ambiental. Laura Colladon expresa que en el Plan 2020 no se tuvo en cuenta el trabajo del CPUA, dado que muchos de los temas planteados ya se trabajaron aquí y algunos, se estudiaron y descartaron. Bina agrega que lo urbano y ambiental cruza todos los aspectos. Parecería que se justifica la metodología sin importar los contenidos y sin dar tiempo a la reflexión. Además, todos los temas ya se hablaron en el Plan de la Villa, se podría revisar qué se hizo y retomar lo que faltaba, es poco serio.

Plantean que se podría mandar un listado de los proyectos y temas tratados en el CPUA, a modo informativo.

Siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Comienzan con el proyecto de ordenanza para declarar de interés turístico la iniciativa en el Paseo de la Cultura. El Colegio de Ingenieros y Colegio de Arquitectos estaban de acuerdo. ADARSA acuerda con que se declare de interés turístico la iniciativa y que luego el proyecto sea presentado al CR y CPUA para su estudio. García Setti agrega que le están dando la posibilidad a los propietarios de que vayan a pedir autorización a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.

Merlino manifiesta que los terrenos no cumplen con los 2000 metros que establece la ordenanza de concertación, pero no avanzaron más en la discusión. Bina explica que es el mismo criterio que aplicaron en otros casos, considerando a los terrenos público y privados como un lote completo. El sentido de la ordenanza es que puedan tramitar la factibilidad en la Provincia, el proyecto está condicionado a contar con esa aprobación.

La Asociación Inmobiliaria acuerda con la declaración de interés, pero acotan que luego será necesario analizar el proyecto.

Lizarriturri expresa que no hay una definición unánime dentro de las minorías, por lo tanto no está en condiciones de votar; y aclara que personalmente no acuerda con las concertaciones.

Vega apoya la declaración de interés porque cree que esa zona necesita un desarrollo urbano acorde al área central, pero manifiesta que nunca se logró llegar a un acuerdo con la Provincia.

CEPIA está de acuerdo con el proyecto de ordenanza. Liliana Bina, desde la Dirección de Planeamiento, también vota a favor.

Merlino manifiesta que de acuerdo a experiencias anteriores, las concertaciones son muy complejas, es indispensable que tengan la factibilidad de la Provincia antes de entrar en la concertación.

Por siete votos a favor (Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos, ADARSA, CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Técnicos Constructores y representante del Departamento Ejecutivo) y dos abstenciones (Concejal por la mayoría y concejal por la minoría) se aprueba el dictamen recomendando la declaración de interés turístico a la iniciativa en el Paseo de la Cultura.

Pasan al tema de la ordenanza de publicidad para calle Sarmiento. El miércoles hubo una reunión con los frentistas donde se expuso la propuesta normativa y se escucharon las opiniones y problemáticas de cada uno. A partir de esa reunión harán una revisión del proyecto de ordenanza.

En cuanto a la organización del Foro Urbano Ambiental sobre zonas residenciales en el distrito Oeste. El mismo se realizará el próximo martes 11 de noviembre a las 19.30 hs en la sede del Centro Vecinal La Quinta Primera Sección.

Prosiguen con la presentación de la tesis de Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU) a cargo de la Arq. Mariela Frías, respecto a los usos en la costanera. Comienza con la exposición del trabajo de tesis a través de imágenes y planos de la costanera, se refiere específicamente del sector Sur del Lago San Roque. El análisis de usos fue dividido en cinco tramos, comenzando por el Puente Uruguay y terminando en el ACA. Destaca zonas de esparcimiento, espacios verdes y miradores; áreas deportivas; áreas de usos comerciales, gastronómicos y hoteleros; zonas de uso recreativo, paseos y juegos de niños.

Como conclusión expresa que en general, la preferencia de uso es por las actividades peatonales recreativas. La forestación amortigua el ambiente para esos usos. La superficie permeable permite la libertad de usos en contacto con el espacio verde. La intensidad de usos se da principalmente en la peatonal y las praderas con sombra, y es de manera espontánea en la mayoría de los casos.

Martínez agrega que claramente se observa la apropiación del espacio por parte de la gente, por ello el estudio de usos pormenorizado les sirve para complementar el trabajo del CUPA.

Bina cree que deberían avanzar y trabajar sobre los tres grandes sectores, con actividades bien diferenciadas, el deportivo, cultural y náutico.

Continúan con el expediente que ingresó desde la D. de Obras Privadas, se trata de una mensura, subdivisión y unión para la división en condominio. La nota de Obras Privadas plantea que en el marco del artículo 2.1.4, la subdivisión podrá plantearse en todos aquellos casos especiales en que el inmueble resulte a nombre de dos o más propietarios, de acuerdo a escritura pública existente, cuyo dominio figure en el registro de la propiedad a nombre de los mismos y cuya inscripción sea anterior al 31 de diciembre de 1956. Como las escrituras presentadas en el expediente son del año 2010, esto no sería viable.

Por otro lado, los lotes están ubicados en zona B2 y deberían tener como mínimo 750 metros cuadrados o 18 metros de frente, pero se plantea la duda si el frente puede dar a servidumbre de paso o debería ser a calle pública, ya que la Ordenanza N° 4021 no lo menciona.

Observan los planos presentados. García Setti explica la normativa vigente en estos casos a nivel provincial y municipal. Los lotes en cuestión se ubican en calles Salta, La Rioja y Los Cerros, no está definido cuál es el frente y fondo de cada lote. Hay un vacío en la ordenanza porque no se define si los lotes deben tener frente a una calle o pasaje público. Los terrenos subdivididos quedarían unidos por una servidumbre de paso en el medio. Considera que virtualmente quedaría una especie de barrio cerrado, con 16 lotes. Y agrega que si no saben cuál es el frente y fondo, tampoco pueden ubicar la línea de edificación.

Bina manifiesta que existen numerosos artículos en la ordenanza N° 4021 y la Carta Orgánica para poder exigirles que los lotes tengan frente a una calle pública. Cree que en todo caso correspondería que hagan una subdivisión en PH.

García Setti explica que las subdivisiones en condominio requieren la aprobación de Catastro y luego un trámite judicial. Aclara que para hacer una PH deben tener mínimamente un proyecto para construir y espacios comunes, y que tenga funcionalidad cada unidad.

Los presentes debaten sobre el tema, consideran que los lotes deberían tener frente a una calle pública. Vega considera que este caso se adapta a una unión y una PH, con 18 de metros de frente en cada lote, que den a calle pública, eso es claro.

Bina dice que deben revisar el Código de Edificación, cree que en este caso deberían hacer un loteo con todo lo que ello implica. Y agrega que si no está clara la ordenanza N° 4021, el Director de Obras Privadas y el CPUA lo pueden interpretar.

Revisarán el tema y la normativa para la próxima reunión.

A continuación, ingresa el expediente de las canchas de fútbol 5 ubicada en calle Andrea del Sarto. Bina comenta que al propietario tuvo que renovar la habilitación porque amplió el predio de dos a cinco canchas. Compró dos lotes colindantes, los unió, hizo nuevas canchas y presentó planos de relevamiento, pero como se encuentran sin habilitación y fuera de ordenanza, la Jueza de Faltas las clausuró. Bina recuerda que el criterio que aplicaban era que las canchas debían estar sobre corredores, pero este caso no lo cumple. Queda el expediente para su estudio en la Unidad Técnica.

Martínez comenta que el día 31 de octubre venció el plazo para presentar proyectos al Plan 2020. Estuvieron recopilando todos los proyectos que desarrolló el CPUA, estaría la posibilidad de pedir una prórroga y presentarlos.

Bina propone que los proyectos del CPUA se presenten en el eje urbano ambiental. Debaten y proponen mandar un listado de los proyectos y temas tratados en el CPUA, a modo informativo.